HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pancasila

Dosen Pengajar: **Herryanto Arsyad, S.H., M.H.**

Oleh: Kelompok 3

1. Muhammad Djanuar Ilyas Dunggio: 10101426133
2. Siti Mutmaina Aulia Arumasi: 10101426226
3. Ladyfia Salwatun Hunawa: 10101426203
4. Anindya Janiar Patadjeu: 10101426268f
5. Mohamad Naufal Didipu: 10101426170
6. Salsabila Putri Mootalu: 10101426270
7. Arini Dalanggo: 10101426001
8. Krisjon Adam: 10101426016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengajar Selain itu, penulis juga ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang akan dibahas dalam makalah ini.

Makalah ini berjudul "Hak dan Kewajiban Warga Negara". Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami apa saja hak dan kewajiban warga negara, bagaimana bisa terjadinya ketimpangan mengenai dua hal tersebut, lalu bagaimana solusinya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan informasi yang berguna dalam memahami mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.

Gorontalo, 30 September 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan 3

D. Manfaat 4

BAB II PEMBAHASAN **5**

A. Pentingnya Keseimbangan Hak dan Kewajiban 5

C. Aturan Hukum Hak dan Kewajiban di Indonesia 8

E. Penyebab Orang Melakukan Pelanggaran Hak dan kewajiban 12

F. Dampak Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban 14

G. Kasus Nyata Pelanggaran Hak dan Kewajiban 16

H. Solusi Agar Hak dan Kewajiban Berjalan Seimbang 20

BAB III PENUTUP **26**

A. Kesimpulan 26

B. Saran 27

DAFTAR PUSTAKA **29**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak warga negara merupakan hak-hak yang harus di dapatkan oleh seseorang dan diterima dengan penuh tanggung jawab oleh setiap warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara dengan tujuan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Hak warga negara mencakup hak pendidikan, bebas dalam berpendapat, perlindungan hukum, serta kesejahteraan sosial. Sementara kewajiban warga negara dapat meliputi taat hukum, partisipasi dalam kenegaraan, membayar pajak, dan lain-lain.

Dalam konteks UUD NRI 1945, hak merujuk pada hak-hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara yang berada dalam lingkup hukum wilayah Indonesia. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan mencakup semua aspek penting dalam keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan individu. Sedangkan dalam UUD NRI 1945, mematuhi tanggung jawab harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk memastikan terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan menerapkan pemerintahan yang tertib dan harmonis, yang mencakup bebagai aspek yang mendukung fungsi pemerintahan dan kesejahteraan umum.[1]

Indonesia sebagai negara demokrasi membutuhkan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak masyarakatnya, begitu pun sebaliknya warga negara perlu memberikan tanggung jawabnya terhadap negara. Kedua hal ini memili keterkaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan, harus memiliki keseimbangan untuk menjalankannya karena jika negara memberikan haknya namun warga negara tidak melakukan kewajibannya ataupun sebaliknya maka ini dapat menimbulkan konflik

[1] Ainur Rofiq, dkk, "Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Vol. 10 No. 1 2024, hlm. 91.

dalam negara. Namun, di era sekarang ini masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat contohnya sebagai berikut:

1. Hak Pendidikan

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hal ini telah diatur dalam undang-undang namun masih banyak sekali tempat-tempat terpencil yang tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai bahkan untuk mengakses pendidikan saja susah.

2. Hak Kesehatan

Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan namun nyatanya di daerah-daerah terpencil masih tidak tersedia fasilitas kesehatapan berupa puskesmas, alat-alat kesehatan, dan lain-lain.

Pelanggaran kewajiban yang sering dilakukan oleh masyarakar sebagai berikut:

1. Kewajiban menaati hukum

Mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari pun masih banyak ditemukan pelanggaran contohnya tidak mematuhi aturan lalu lintas, tindakan kriminal, dan yang paling banyak ditemui dizaman sekarang yakni penyebaran hoaks melalui media digital.

2. Kewajiban membayar pajak

Banyak perusahaan-perusahaan besar menghindari untuk membayar pajak dengan cara-cara ilegal.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman dan penerapan terhadap hak dan kewajiban warga negara untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila terutama pada bagian sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar terwujudnya pula kesejahteraan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang itu sangat penting bagi sebuah negara?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara?
3. Apa saja aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara?
4. Mengapa realitanya masih banyak adanya ketimpangan antara pemenuhan hak rakyat dan pelaksanaan kewajiban rakyat terhadap negara?
5. Apa penyebab utama orang melakukan pelanggaran hak dan mengabaikan kewajibannya?
6. Apa dampak bagi negara jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang?
7. Apa saja contoh kasus nyata pelanggaran hak dan kewajiban yang sering terjadi saat ini?
8. Bagaimana solusi agar masyarakat dan pemerintah bisa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing?

C. Tujuan

Berdasarkan pernyataan di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang seimbang bagi negara.
2. Mengidentifikasi aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.
3. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar pemenuhan hak warga negara dan pelaksanaan kewajiban kepada negara.

4. Menguraikan penyebab utama seseorang dapat melakukan pelanggaran hak dan mengabaikan kewajibannya.
5. Menganalisis dampak bagi negara jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang.
6. Mencari contoh kasus nyata pelanggaran hak dan kewajiban yang sering terjadi saat ini.
7. Menentukan solusi agar masyarakat dan pemerintah bisa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

D. Manfaat

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru yang jelas mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang didalam kehidupan sehari-hari, dapat dijadikan referensi tambahan bagi teman-teman, kemudian pembahasan ini juga sangat berguna agar kita dapat belajar berpikir kritis saat melihat masalah disekitar kita, contohnya fasilitas sekolah di desa-desa terpencil belum terpenuhi, banyak orang yang pajaknya belum dibayarkan, dan lain-lain. Diharapkan kita bisa sadar sehingga tidak hanya menuntut hak namun kewajiban pun dilaksanakan seperti mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lainnya kewajiban kita sebagai warga negara yang perlu kita taati.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pentingnya Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Hal ini sangat penting karena beberapa alasan berikut:

1. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan

Hak dan kewajiban saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dan keduanya memiliki arti penting masing-masing bagi negara. Kewajiban sebagai tindakan yang diharapkan dari kita sebagai warga negara, sedangkan hak adalah apa yang harus kita peroleh sebagai warga negara. Jika tidak adanya keseimbangan akan menimbulkan konflik.

2. Kehidupan bernegara menjadi lancar, harmonis, dan stabil

Kehidupan bernegara akan lancar, harmonis, dan stabil apabila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan proporsional. Jadi bagi negara, keseimbangan ini adalah syarat stabilitas.

3. Hubungan timbal balik antara negara dan warga

Warga memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara, begitu pula sebaliknya. Pengaturannya terdapat dalam UUD 1945, dapat dipahami bahwa negara yang kuat adalah negara yang memenuhi hak warganya sekaligus warga melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu pihak lalai, hubungan kedua hal tersebut tidak seimbang.

4. Mencegah ketimpangan, terutama dari pihak penguasa

Ia menyebut pemerintah cenderung menekankan tanggung jawab warga dengan sedikit memperhatikan hak-hak mereka. Akibatnya, banyak warga yang tidak nyaman dengan kehidupannya, karena pemerintah dan pejabat tinggi lebih mementingkan hak mereka daripada kewajibannya.Karena itu pejabat harus mengatur hak dan

kewajibannya secara seimbang dan memperhatikan rakyat biasa yang belum mendapatkan haknya.[2]

5. Hak yang terpenuhi mendukung pembangunan dan keutuhan negara

Pendidikan merupakan fondasi paling penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan, negara akan mengalami kemunduran, dan negara dianggap maju ketika sistem pendidikannya berkembang.

Pekerjaan dan penghidupan yang layak, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri membuat banyak warga mencari pekerjaan di luar negeri, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun.[3] Dapat dipahami bahwa hak yang tidak terpenuhi berdampak langsung pada kondisi negara.

6. Kewajiban warga menjaga negara dan hak orang lain

Kewajiban warga menjaga keutuhan negara dan melindungi sesama warga. Semua warga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaatinya tanpa pengecualian. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, tujuannya untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

B. Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Hak Warga Negara Indonesia:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

---

[2] Nyai Ruhyanti, Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023: 226-227.

[3] *Ibid.,* 228.

2. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya

3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan

6. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

8. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja

9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

10. Hak atas status kewarganegaraan

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan

2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

6. Wajib mengikuti pendidikan dasar

7. Wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan

8. Wajib melestarikan lingkungan hidup

9. Wajib turut serta dalam pembangunan untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.[4]

C. Aturan Hukum Hak dan Kewajiban di Indonesia

Dasar hukum hak warga negara:

Pasal 27 ayat (1): Menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28A – 28J: Mengatur secara rinci tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pasal 30 ayat (1): Menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Pasal 31 ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Pasal 33 dan 34: Mengatur hak warga negara dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dasar hukum kewajiban warga negara:

[4] Shani Ramadhan Rasyid, "Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari, Mulai dari Anak hingga Orang Dewasa," Liputan 6, 7 April 2025.

Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Menunjukkan kewajiban warga untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Menegaskan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap warga negara juga harus menghormati hak orang lain.

Pasal 30 ayat (1): Menyebutkan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia.”
Mengandung kewajiban warga negara untuk turut mendukung keberhasilan pendidikan nasional.[5]

D. Faktor Penyebab Ketimpangan Hak Rakyat dan Kewajiban

Ketimpangan antara pemenuhan hak dan penuntutan pelaksanaan kewajiban warga negara merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan hubungan timbal balik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara ideal, negara hukum menuntut adanya kesetaraan posisi antara kewenangan negara dan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam konteks empiris, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan pemenuhan hak rakyat sering kali tertinggal dibandingkan penuntutan kewajiban oleh negara.

1. Dominasi Paradigma Positivisme Hukum dan Komando Kekuasaan

[5] “Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara,” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, 25 Oktober 2025.

Negara cenderung mengadopsi pola positivisme-dogmatis yang menempatkan instrumen hukum sekadar sebagai alat pemaksa (law as a tool of enforcement) untuk mendisiplinkan masyarakat. Dalam skema ini, pelaksanaan kewajiban warga negara seperti ketaatan membayar pajak dan kepatuhan regulasi dikawal oleh mekanisme sanksi pidana maupun administratif yang bersifat memaksa. Sebaliknya, pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan akses keadilan sering diletakkan sebagai program pembangunan bertahap yang sangat bergantung pada diskresi pejabat publik serta ketersediaan anggaran, sehingga status yuridisnya melemah dan sulit digugat (non-justiciable) oleh warga negara awam.[6]

2. Distorsi Alokasi Anggaran akibat Korupsi Sistemik

Meskipun penyerapan pendapatan negara melalui instrumen perpajakan dan retribusi terus ditingkatkan, proses distribusi alokasi anggaran belanja publik sering mengalami Kebocoran struktural. Korupsi yang terorganisasi, pemborosan anggaran birokrasi, dan ketidakefisienan alokasi fiskal menyebabkan pendapatan negara gagal dikonversi secara utuh menjadi fasilitas dan layanan publik yang memadai. Dampaknya, rakyat telah menunaikan kewajiban finansialnya secara penuh kepada negara, tetapi imbal hasil (return of service) yang diterima dalam bentuk perlindungan sosial dan infrastruktur dasar tetap minim dan tidak merata.[7]

3. Asimetri Penegakan Sanksi dan Lemahnya Akuntabilitas Negara

Terdapat ketimpangan mendasar dalam mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran kewajiban warga negara dan pengabaian hak oleh penyelenggara negara. Ketika warga negara lalai atau menolak menjalankan kewajiban hukumnya, sistem peradilan dapat dengan cepat menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat. Sebaliknya,

[6] Mahfud MD, ”Politik Hukum Indonesia,” Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 38-45.

[7] Transparency International Indonesia, ”Indeks Persepsi Korupsi dan Tata Kelola Publik di Indonesia,” Jakarta: TII, 2021, hlm. 12-16.

saat lembaga pemerintah atau aparatur negara melanggar hak-hak konstitusional warga, mekanisme pertanggungjawaban publik kerap terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit, kendala imunitas pejabat, serta terbatasnya daya paksa eksekusi dari lembaga pengawas independen seperti Ombudsman.[8]

4. Residu Budaya Politik Paternalistik dalam Birokrasi

Ketimpangan ini dipelihara oleh kultur birokrasi yang masih menyisakan pola pikir paternalistik dan autoritarian. Dalam kultur tersebut, pejabat publik cenderung memosisikan diri sebagai penguasa yang menuntut kepatuhan mutlak dari rakyat sebagai subjek (subject culture), ketimbang memandang warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Implikasi dari sudut pandang ini adalah pemenuhan hak-hak rakyat kerap diartikan sebagai kemurahan hati (grace) atau bantuan dari pemerintah, bukan sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional negara yang wajib ditunaikan secara mandatori.[9]

5. Ketimpangan Akses Bantuan Hukum dan Literasi Kewarganegaraan

Sebagian besar warga negara belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Ketidaktahuan ini diperparah oleh tingginya biaya litikasi serta terbatasnya jangkauan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ketidakberdayaan struktural ini dimanfaatkan oleh oknum birokrasi untuk terus membebankan pelbagai

[8] Jimly Asshiddiqie, ”Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 282–289.

[9] Miriam Budiardjo, ”Dasar-Dasar Ilmu Politik,” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 135–140.

kewajiban publik tanpa mengimbangi penjaminan hak secara adil, yang pada akhirnya memicu erosi kepercayaan publik (decay of public trust) terhadap legitimasi negara.[10]

E. Penyebab Orang Melakukan Pelanggaran Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang saling terkait dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Setiap individu memiliki hak yang perlu dihargai oleh orang lain, tetapi di sisi lain juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, masih ada individu yang melanggar hak orang lain atau mengabaikan kewajiban mereka. Situasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

1. Rendahnya pemahaman tentang hukum dan kesadaran akan hak serta kewajiban

Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran individu mengenai pentingnya menghormati hak orang lain serta menjalankan kewajiban mereka. Seseorang yang tidak menyadari hak dan kewajibannya cenderung bertindak semata-mata demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Penelitian tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban memerlukan pemahaman tentang posisi dan tanggung jawab masing-masing individu sebagai warga negara.[11]

2. Ketidaktahuan tentang hukum dan regulasi

Ketidaktahuan tentang regulasi hukum bisa mengakibatkan individu mengabaikan tanggung jawabnya. Individu yang tidak memahami peraturan yang ada mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Studi tentang pengawasan hukum di bidang imigrasi, contohnya, menunjukkan bahwa minimnya kesadaran tentang

[10] Soerjono Soekanto, ”Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 104–110.

[11] Arya Ramdhan Nugraha, Dea Salsabila, Delya Noer Handayani, dan Yudirmansyah, ”Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 146–150.

kewajiban hukum dan alasan tidak mengetahui informasi regulasi merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran.[12]

3. Mengutamakan kepentingan pribadi

Pelanggaran hak dapat terjadi ketika individu sangat mementingkan kepentingan pribadi. Hasrat untuk mendapatkan keuntungan, rasa nyaman, atau kepuasan diri bisa menjadikan seseorang mengabaikan hak orang lain. Efeknya, keseimbangan antara hak dan tanggung jawab menjadi terganggu. Oleh karena itu, pelaksanaan hak seharusnya tetap mempertimbangkan kewajiban untuk menghargai hak orang lain.

4. Pengaruh lingkungan sosial dan keluarga

Kondisi keluarga dan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap perilaku individu. Lingkungan yang tidak memberikan pendidikan tentang norma, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku yang melanggar aturan. Penelitian yang menelaah faktor-faktor penyebab perilaku kriminal pada anak menunjukkan bahwa baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang berpengaruh, selain kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.[13]

5. Tingkat pendidikan yang minim dan pemahaman akan nilai-nilai etika

Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu di sekolah, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran individu tentang kewajiban dan interaksi sosial. Ketidakcukupan dalam pendidikan bisa membuat seseorang tidak sepenuhnya menyadari norma dan dampak dari keputusan yang diambil. Studi di Gorontalo pun

[12] Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi," Unnes Law Journal, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 66–79.

[13] Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Criminal Acts Performed by Children in the Perspective of Criminology (Case Study in Gorontalo City on 2008–2012)," Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 205–222.

menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan serta pengetahuan agama menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku yang menyimpang.

6. Minimnya contoh dan pengawasan

Pelanggaran hak serta pengabaian tanggung jawab bisa terjadi bila regulasi tidak dilengkapi dengan pengawasan dan penegakan yang memadai. Ketika seseorang menyaksikan bahwa pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang sepadan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan dapat berkurang. Di sisi lain, studi tentang kepatuhan hukum mengindikasikan bahwa ketakutan akan konsekuensi, keinginan untuk mempertahankan relasi dengan orang lain, serta kesadaran diri adalah beberapa faktor yang berhubungan dengan ketaatan terhadap hukum.[14]

F. Dampak Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat menimbulkan beberapa dampak bagi negara, yaitu:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Apabila hak warga negara tidak dipenuhi dengan baik, seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat tidak menjalankan kewajibannya, pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat juga dapat terganggu.[15]

2. Meningkatnya ketidakadilan dalam masyarakat

[14] Fresty Rahman Nabila, "Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas pada pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Pemalang," Unnes Civic Education Journal, Vol. 9, No. 4 (2024).

[15] Joko Mulyanto dan Anton E. Kunst, "Socioeconomic inequalities in healthcare utilization in Indonesia, A comprehensive survey-based overview, BMJ Open, 9(7), (2017).

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh haknya secara adil. Misalnya, masih adanya kesenjangan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi.[16]

3. Melemahnya penegakan hukum

Jika masyarakat kurang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk menaati hukum, sedangkan hak-haknya juga tidak mendapatkan perlindungan yang baik, maka dapat terjadi lemahnya kesadaran hukum. Hal ini dapat menghambat terciptanya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Terjadinya konflik dan ketidakpuasan sosial

Hak yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di masyarakat. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas kehidupan bernegara.

5. Terganggunya pelaksanaan pemerintahan

Keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan agar hubungan antara pemerintah dan warga negara dapat berjalan dengan baik. Jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, atau negara menuntut kewajiban tanpa memenuhi hak warga negara, maka hubungan tersebut menjadi tidak seimbang.[17]

6. Terhambatnya tercapainya tujuan negara

---

[16] Allya Choirunnisa Azhari, dkk. Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Indigenous Knowledge, 2(4), (2017), hlm. 299–307.

[17]Yaumil Khairiyah A. Cikdin, Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(5), 2022, hlm. 176–183.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat menghambat tercapainya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[18]

G. Kasus Nyata Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak memperoleh haknya, atau ketika pihak yang seharusnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya. Contohnya sebagai berikut:

1. Kasus Pencurian Sepeda Motor (LAMPUNG UTARA)

Pada Kamis, 9 Oktober 2025 sekitar pukul 12.16 WIB, korban memarkir Honda Beat hitam tahun 2023 di halaman minimarket di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, lalu masuk membeli minuman. Kunci kontak masih menempel, dan pelaku memanfaatkannya untuk membawa kabur motor tersebut. Kerugian korban sekitar Rp14 juta. Tim Tekab 308 Presisi Polres Lampung Utara mengamankan pelaku, yang mengaku terlibat. Barang bukti berupa satu helm hitam. Pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan.

Pelanggaran yang dilakukan:

- Melanggar hak milik korban untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai kendaraannya.

- Melanggar hak atas rasa aman di tempat umum seperti area parkir.

[18] Liliah Ariani, dkk. ”Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Negara dan Hak-Hak Asasi Warga Negara,” 3(8), 2024, hlm. 519–530.

- Mengabaikan kewajiban menghormati hak milik orang lain.

- Mengabaikan kewajiban tidak mengambil barang orang lain secara melawan hukum.

- Memanfaatkan kelalaian korban. Kunci yang menempel tidak menghapus hak kepemilikan korban.

Akibatnya Pelaku berstatus tersangka dan menjalani pemeriksaan lanjutan.[19]

2. Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Kejagung menetapkan dan menahan perwira TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo, PPK pengadaan sepeda motor BGN. Perkaranya ditangani secara koneksitas bersama Jampidmil, dan ia ditahan di Pomdam Jaya. Di saat yang sama, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan lima tersangka sipil lain, termasuk mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung, dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Kasus ini telah memeriksa 233 saksi.

Pelanggaran yang dilakukan antara lain yaitu:

- Melanggar hak masyarakat dan penerima manfaat atas penggunaan uang negara yang benar untuk program gizi.

- Melanggar hak negara karena keuangan negara dirugikan.

- Mengabaikan kewajiban pejabat mengelola anggaran secara jujur, transparan, dan sesuai kewenangan.

[19] "Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor," Tribratanews Polres Lampung Utara, 16 Agustus 2026.

- Menyalahgunakan wewenang sebagai PPK, yaitu mengintervensi teknis proyek, harga satuan, dan penunjukan pemasok.

- Mengabaikan kewajiban pengadaan yang wajar lewat mark-up motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi serta afiliasi dengan yayasan pengelola SPPG. Kontan TV, "Korupsi MBG Oknum Kolonel TNI Ditahan, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dilimpahkan," Kontan TV, 30 September 2026.[20]

3. TPK Gratifikasi dan TPPU Pejabat BPN Kalimantan Barat

Gusmin Tuarita (GTU), Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, dan Siswidodo (SWD), Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, menerima gratifikasi sekitar Rp50 miliar terkait izin Hak Guna Usaha (HGU). Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 UU TPPU.

Pelanggaran yang dilakukan:

- Melanggar hak negara karena wewenang jabatan dipakai untuk keuntungan pribadi.

- Melanggar hak masyarakat atas pelayanan pertanahan yang adil dan bebas suap.

- Mengabaikan kewajiban pejabat menjalankan wewenang secara jujur dan bersih.

- Mengabaikan kewajiban tidak menerima imbalan atas jabatan, khususnya dalam perizinan HGU.

- Menyamarkan hasil kejahatan (TPPU), sehingga aset rampasan harus dilelang negara.[21]

---

[20] Kontan TV, "Korupsi MBG Oknum Kolonel TNI Ditahan, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dilimpahkan," Kontan TV, 30 September 2026.

[21] Komisi Pemberantasan Korupsi, "TPK Dugaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Pejabat Bad Pertanahan Nasional," Penanganan Perkara, kpk.go.id, t.t.

4. Kasus Suap Pengurusan HGB ATR/BPN Bogor

KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung di Bogor pada Senin, 21 September 2026, dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga terkait suap pihak swasta kepada oknum Kementerian ATR/BPN, khususnya Kanwil Bogor. KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir Summarecon Adrianto Pitojo Adi, dan perantara swasta Rizal Pahlevi. Kasus ini terungkap lewat OTT, dan KPK menyita uang Rp106,3 miliar. Para tersangka ditahan di Rutan KPK sampai 4 Oktober 2026 pada tahap awal.

Pelanggaran yang dilakukan:

- Melanggar hak negara dan masyarakat atas pelayanan pertanahan (HGB) yang bersih dan adil.

- Melanggar hak pemohon lain atas proses perizinan yang setara, tanpa jalur suap.

- Mengabaikan kewajiban pejabat melayani secara jujur dan tidak menerima imbalan atas jabatan.

- Mengabaikan kewajiban pemberi suap mengurus izin lewat prosedur hukum yang benar.

- Menyalahgunakan wewenang dengan menjual kewenangan membuka blokir dan mengurus HGB.

Akibatnya Delapan tersangka ditahan dan diproses KPK.[22]

5. Kasus Korupsi Bupati Bolaang Mongondow Utara

[22] Haryanti Puspa Sari, "KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap ATR/BPN dari Kantor Summarecon," Kompas.com, 21 September 2026.

KPK mengamankan 14 orang dalam OTT pada 21 September 2026, tetapi hanya Bupati Sirajudin Lasena (SJL) yang ditetapkan tersangka. Ia dijerat dugaan pemerasan dan gratifikasi, dan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. SJL diduga mematok jatah fee proyek 10 persen dari pengadaan barang dan jasa serta mengatur vendor sebelum proyek berjalan, dengan memerintahkan Kadis PUPR menuliskan nama vendor pelaksana. Fee itu dibagi 4 persen untuk Kadis PUPR dan 1 persen untuk Pokja PBJ. Salah satu pihak swasta menyerahkan Rp130 juta sebagai sebagian fee proyek jalan di Sangkub IV senilai Rp1,9 miliar. Gratifikasi yang diduga diterima sekitar Rp11,1 miliar, selama 2023-2026, saat ia menjadi Penjabat Bupati dan Bupati periode 2025-2030.

Pelanggaran yang dilakukan:

- Melanggar hak rekanan/vendor atas persaingan yang adil, karena pemenang proyek sudah ditentukan sebelum pengadaan berjalan.

- Melanggar hak masyarakat atas anggaran daerah dan pembangunan infrastruktur yang bersih serta berkualitas.

- Melanggar hak negara karena anggaran dipakai untuk memperkaya diri.

- Mengabaikan kewajiban kepala daerah menjalankan pengadaan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan.

- Menyalahgunakan wewenang dengan memeras vendor lewat fee wajib, dan tidak menjalankan kewajiban menolak imbalan atas jabatan (gratifikasi).

Akibatnya SJL ditahan di Rutan KPK. Kadis PUPR saat ini masih berstatus saksi.[23]

H. Solusi Agar Hak dan Kewajiban Berjalan Seimbang

[23] Haryanti Puspa Sari, "Duduk Perkara Kasus Bupati Bolmut Sirajudin Lasena: Atur Vendor Proyek demi Fee 10 Persen," Kompas.com, 23 September 2026.

Hubungan antara warga dan pemerintah adalah interaksi yang saling mempengaruhi dalam konteks negara. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak warga melalui pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Di sisi lain, warga juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghargai hak orang lain. Dengan demikian, interaksi antara pemerintah dan warga tidak seharusnya hanya berfokus pada tuntutan hak, melainkan juga harus mencakup pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. UUD NRI 1945 menekankan bahwa setiap individu harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan saat menjalankan hak dan kebebasannya harus memperhatikan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.[24]

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperbesar pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemahaman hukum sangat krusial karena penghargaan terhadap hak dan kewajiban tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan, tetapi juga memerlukan kesadaran dari setiap individu. Masyarakat harus menyadari hak-hak yang mereka miliki, seperti hak untuk mendapatkan layanan publik, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Di sisi lain, masyarakat juga harus menyadari kewajiban mereka, seperti menaati peraturan, menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Pemerintah pun perlu menyadari bahwa kewenangan yang dimiliki adalah amanah yang harus digunakan sesuai dengan hukum dan untuk kepentingan masyarakat.

Upaya kedua yaitu meningkatkan mutu layanan publik. Pemerintah bisa menunjukkan penghargaan terhadap hak masyarakat melalui penyediaan layanan yang sederhana, cepat, transparan, adil, serta bebas dari diskriminasi. Layanan publik yang

[24] Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J, Mengenai Kewajiban Setiap Orang Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain. bphn.go.id, hlm. 21.

berkualitas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, layanan yang tidak adil atau sulit diperoleh dapat menyebabkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penelitian mengenai hubungan hak dan kewajiban negara dengan masyarakat menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menyajikan layanan publik secara adil, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pembangunan dan mematuhi peraturan.[25]

Upaya ketiga adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tetapi juga diizinkan untuk mengungkapkan pandangan, kritik, saran, dan harapan. Keterlibatan ini bisa dilakukan melalui pertemuan, forum publik, konsultasi umum, pengajuan aspirasi kepada pemerintah, serta mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan bahwa keterlibatan dapat berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga kebijakan pemerintah daerah menjadi lebih responsif.[26]

Upaya keempat melibatkan penciptaan jalur komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga. Banyak isu yang timbul dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh minimnya komunikasi atau penyebaran informasi yang ambigu. Pemerintah harus menyediakan informasi tentang kebijakan, program, pengelolaan anggaran, serta pelayanan publik dengan cara yang jelas dan mudah

---

[25]Ganesha Syalom Lintang Panggayuh dan Daffa Mauqifal As'ad, Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat, Journal of Political and Government Issues, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm 1-5.

[26] Ibnu Affan, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum (2021). Halaman 128-129.

dipahami. Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan masukan dan aspirasi dengan cara yang bertanggung jawab, berdasarkan bukti, serta tetap menghormati hukum dan hak orang lain. Dengan adanya komunikasi yang efektif, perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah alih-alih melalui konflik.

Upaya kelima adalah penerapan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban tidak akan efektif jika hukum hanya diterapkan untuk sejumlah pihak tertentu. Baik pemerintah maupun rakyat harus memiliki posisi yang setara di depan hukum. UUD RI Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di dalam sistem hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada, sementara masyarakat juga harus mematuhi hukum yang berlaku.[27]

Upaya keenam adalah meningkatkan pendidikan mengenai ke warga negaraan serta hukum. Tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada memberikan informasi tentang hak, tapi juga untuk membentuk sikap bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Komunitas yang tahu tentang hak-hak dan kewajiban mereka akan lebih mampu mengekspresikan aspirasi dengan tepat dan menggunakan hak mereka secara bijaksana. Selain itu, aparatur pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak masyarakat agar semua kebijakan dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Penelitian mengenai hak dan kewajiban warga negara juga menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban.[28]

---

[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), UUD 1945 Mengenai Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Hukum dan Pemerintahan, bphn.go.id, hlm. 18.

[28] Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, dan Kamdani, "Hak dan Kewajiban Warga Negara," Journal of Literature Review, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 180–186.

Upaya yang ketujuh adalah menciptakan budaya saling menghargai dan bertanggung jawab. Pihak pemerintah seharusnya menghargai masyarakat sebagai pemegang hak kedaulatan, sedangkan masyarakat juga perlu menghargai pemerintah sebagai institusi yang melaksanakan fungsi pemerintahan menurut peraturan yang berlaku. Menghargai pemerintah tidak berarti masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengkritik kebijakan yang ada. Justru, mengkritik pemerintah adalah bagian dari proses demokrasi selagi dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah juga seharusnya tidak melihat kritik dari masyarakat sebagai hal yang harus ditolak sepenuhnya. Kritik bisa menjadi umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kebijakan dan pelayanan publik.

Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa pemanfaatan hak selalu terkait dengan kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Artinya, hak kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh digunakan untuk merugikan atau menghilangkan hak orang lain. Prinsip ini sangat krusial dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib dan demokratis.[29]

Pada akhirnya, saling penghormatan antara masyarakat dan pemerintah hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan antara hak, kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasi. Pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum, memberikan pelayanan yang adil, melindungi hak masyarakat, dan membuka kesempatan untuk partisipasi publik. Di sisi lain, masyarakat perlu mematuhi hukum, melaksanakan kewajibannya, menghargai hak orang lain, serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Interaksi ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan dan masyarakat yang lebih menyadari tanggung

[29] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (1) dan (2), Mengenai Kewajiban Setiap Orang Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain, bphn.go.id, hlm. 21.

jawabnya. Penelitian mengenai harmoni antara hak dan kewajiban juga menyimpulkan bahwa keseimbangan di antara keduanya merupakan salah satu pijakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera.[30]

[30] Ganesha Syalom Lintang Panggayuh dan Daffa Mauqifal As'ad, "Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat," Journal of Political and Government Issues, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 1-5.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang sangat penting untuk menjaga keutuhan negara. Keseimbang ini merupakan suatu hal penting dalam mencapai cita-cita bangsa yakni keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban ini diatur dalam undang-undang agar tidak terjadinya ketimpangan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi dalam negara sehingga membuat negara hancur. Banyak hal mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang yakni hak asasi manusia, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan hidup yang layak, dan lain lain. Begitupun dengan kewajiban seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati hukum, dan lain sebagainya.

Banyak yang menjadi faktor adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, contohnya seperti dominasi paradigma positivisme hukum dan komando kekuasaan, distorsi alokasi anggaran akibat korupsi sistemik, simetri penegakan sanksi dan lemahnya akuntabilitas negara, residu budaya politik paternalistik dalam birokrasi, ketimpangan akses bantuan hukum dan literasi kewarganegaraan. Begitupun dengan pelanggaran hak dan kewajiban, banyak hal yang memengaruhi masyarakat melanggar peraturan mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara mulai dari menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah atas meningkatnya tindakan-tindakan tidak adil karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah maupun penegak hukum sehingga menimbulkan konflik sosial dan terganggunya sistem pemerintahan serta dapat menghambat tercapainya tujuan negara.

Kasus nyata bahwa banyaknya pelanggaran hak dan kewajiban dapat dilihat dalam kehidupan sekitar maupun dimedia sosial, mulai dari pencurian yang dimana ini mengambil barang yang merupakan hak dari pemilik barang tersebut, kasus korupsi

yang makin banyak terungkap seperti korupsi dalam penyaluran program pemerintah MBG maupun korupsi-korupsi lain dalam pemerintahan yang mengambil hak masyarakat dan melanggar kewajibannya sebagai pemerintah untuk bertanggung jwab atas pekerjaannya terhadap masyarakat, kemudian adanya suap, gratifikasi, praktek pencucian uang, hal ini merupakan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban.

Oleh karena banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ataupun kettimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Maka, ada bebrapa upaya yang dapat dilakukan yakni memperluas pemahaman hukum masyarakat, meningkatkan kualita layanan publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam hal pemerintahan, menciptakan komunikasi terbuka antara masyarakat dan pemerintah, menerapkan hukum dengan adil dan tegas, meningkatlkan pendidikan hukum dan kewarganegaraan, dan menciptakan budaya saling mengahargai serta menghormati satu sama lain mau pemerintah dan masyarakat ataupun sesama kelompok masyarakat.

B. Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengingkatkan kinerjanya dan profesionalitas dalam bekerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dalam membina, melindungi warga negara terutama melindungi hak dan kewajiban warga negara. Menghindari hal-hal yang dapat merugikan warga negara maupun negara. Para aparat penegak hukum juga dapat diharapkan dapat menegakkan keadilan dengan adil dan setegas-tegasnya jika adanya pelanggaran, agar terlindunginya hak-hak dan kewajiban warga negara serta terciptanya cita-cita negara. Kemudian transparansi kinerja maupun penanganan perkara oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar masyarakat dapat percaya.

Bagi masyarakat dapat diharapkan untuk memperluas pemahaman mengenai hukum agar terlindungi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan tidak dapat dibohongi ataupun ditindaki semena-mena oleh oknum-oknum pelaksana pemerintahan dan aparat penegak hukum, Masyarakat juga dapat menjauhi hal-hal yang dilarang dalam

peratutan negara jika memiliki pemahaman luas mengenai hukum. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjauhi suap, pencurian, gratifikasi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Affan, I. (2021). Urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 6*(1), 127–138.

Ariani, L., Jamaica, J. A. M., Awalia, S. A., & Hikmawati, A. P. A. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Negara dan Hak-Hak Asasi Warga Negara *3*(8). 519–530. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868

Azhari, A. C., Dewi, E. F. C. K., & Sumayya, H. A. 1(2017). Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. *Indigenous Knowledge 2*(4). 299–307. https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79909

Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2*(5). 176–183. https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590

Hakim, L., & Aulia, R. I. (2015). Pengawasan izin tinggal orang asing oleh kantor imigrasi. *Unnes Law Journal 4*(1). https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Jannah, R., Lubis, R. H., & Kamdani. (2025). Hak dan kewajiban warga negara. *Journal of Literature Review 1*(1), 180–186. https://doi.org/10.63822/j5eb3e21

Mulyanto, J., Kringos, & Kunst, A. E. (2019). Socioeconomic inequalities in healthcare utilisation in Indonesia: A comprehensive survey-based overview. *BMJ Open 9*(7). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026164

Nabilah, F. R. (2024). Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Kabupaten Pemalang. *Unnes Civic Education Journal 9*(4). 1–2. https://doi.org/10.15294/ucej.v9i4.3702.

Nugraha, A. R., Salsabila, D., Handayani, D. N., & Yudirmansyah. (2023). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 11*(2). 146–150. https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.64662

Panggayuh, G. S. L., & As'ad, D. M. (2025). Harmoni kewajiban dan hak negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. *Journal of Political and Government Issues, 3*(1), 1–5. https://doi.org/10.55719/poligovs.v3i1.1701

Rofiq, Ainur, dkk. (2024). "Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa. 10*(1). 91. https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/article/download/471/314

Ruhyanti, Nyai. (2023). "Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1* (4). https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745

Sarson, M. T. Z. (2020). Criminal Acts Performed by Children in The Perspective of Criminology (Case study in Gorontalo City on 2008–2012*). Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 1*(2). 205–222. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36094

Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

MD, Mahfud. (2012). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Transparency International Indonesia. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi dan Tata Kelola Publik di Indonesia*. Jakarta: Til.

Artikel Berita Online

Komisi Pemberantasan Korupsi. (t.t.). TPK Dugaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional. *Penanganan Perkara. kpk.go.id.* https://share.google/GRQiuNsRCaCScW5m2

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo. (2025, Oktober 25). Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara. *KPU Kabupaten Yalimo.* https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8436_dasar-hukum-hak-dan-kewajiban-warga-negara

Kontan TV. (2026, 30 September). Korupsi MBG Oknum Kolonel TNI Ditahan, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dilimpahkan. *Kontan TV.* https://tv.kontan.co.id/video/VmOsW80o-g0?source=home_tv

Polres Lampung Utara. (2026, 16 Agustus). Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor. *Tribratanews Polres Lampung Utara.* https://tribratanews-reslampungutara.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-lampung-utara-ungkap-kasus-pencurian-sepeda-motor

Rasyid, S. R. (2025, April 7). Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari, Mulai dari Anak hingga Orang Dewasa. *Liputan 6*. https://www.liputan6.com/feeds/read/5943161/contoh-hak-dan-kewajiban-dalam-kehidupan-sehari-hari-mulai-dari-anak-hingga-orang-dewasa

Sari, H. P. (2026, 21 September). KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap ATR/BPN dari Kantor Summarecon. *Kompas.com.* https://nasional.kompas.com/read/2026/09/21/20103711/kpk-sita-dokumen-terkait-kasus-suap-atr-bpn-dari-kantor-summarecon?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile

Sari, H. P. (2026, 23 September). Duduk Perkara Kasus Bupati Bolmut Sirajudin Lasena: Atur Vendor Proyek demi Fee 10 Persen. *Kompas.com*. 5. https://nasional.kompas.com/read/2026/09/23/06512201/duduk-perkara-kasus-bupati-bolmut-sirajudin-lasena-atur-vendor-proyek-demi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile